

次の1から5までの各記述における甲の罪責を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、殺人事件の被疑者として逮捕状が発付されている乙が犯人ではないと信じ、乙に隠れ家を提供して同人をかくまったが、その後、発見逮捕された乙が真犯人であることが明らかとなり、同人に対する有罪判決が確定した。甲は乙が犯人ではないと誤信していたので、甲に犯人蔵匿罪は成立しない。
2. 甲は、傷害事件で勾留されている乙の起訴を免れさせるために、丙に対し、乙の身代わり犯人となるように唆し、これにより丙は、警察に出頭して上記傷害事件の真犯人は自分である旨虚偽の事実を申告した。乙は既に拘束されているので、甲に犯人隠避教唆罪は成立しない。
3. 甲は、被告人乙の刑事裁判を有利に運ぶために、同人に不利益な事実を知っている証人予定者の丙を人里離れた山中の別荘に監禁した。人的証拠も「証拠」に該当するので、甲に証拠隠滅罪が成立する。
4. 甲は、親友乙が丙を殺害した事実を知り、乙の罪を免れさせようと考え、捜査機関が同事実の存在を知る前に、自殺する旨の記載のある丙名義の遺書を作成して丙の遺族に送付した。捜査機関は未だ捜査を開始していないので、甲に証拠偽造罪は成立しない。
5. 甲は、殺人事件の被疑者として警察に追われていたため、知人乙にその事情を打ち明けて同人所有の別荘に住まわせてくれるように依頼し、これを承諾した乙から同別荘の鍵を受け取って同別荘に身を隠した。犯人自身に逃げ隠れしないことを期待できないので、甲に犯人蔵匿教唆罪は成立しない。

1 誤っている

本記述では、甲の行為は犯人蔵匿罪の客観的構成要件を備えているが、甲が、乙は犯人でないという誤信しているため、乙が犯人蔵匿罪（103条）にいう「罪を犯した者」であるという認識を欠き、犯人蔵匿罪は成立しないのではないかが問題となる。この点、判例は、「罪を犯した者」について、「刑法第103条は司法に関する国権の作用を妨害する者を処罰しようとするのであるから、『罪ヲ犯シタル者』は犯罪の嫌疑によつて捜査中の者をも含むと解釈しなくては、立法の目的を達し得ない」としている（最判昭24.8.9、百選Ⅱ117事件）。よって、犯人蔵匿罪の故意としては、犯罪の嫌疑によつて捜査対象となっている者であることを認識していれば足り、犯人でないという誤信していたとしても、殺人事件の被疑者として逮捕状発付を受けているという事実を認識していれば、「罪を犯した者」についての認識に欠けることはない。したがって、甲は乙が犯人でないという誤信していたとしても、犯人蔵匿罪が成立する。

2 誤っている

最決平元5.1（百選Ⅱ122事件）。本記述では、すでに拘束された犯人の身代わりとなることが、犯人隠匿罪（103条）にいう「隠匿」に当たるかが問題となる。この点、判例は、「刑法103条は、捜査、審判及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定であつて……、同条にいう『罪ヲ犯シタル者』には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も同条にいう『隠匿』に当たると解すべきである」とした上で、「犯人が殺人未遂事件で逮捕勾留された後、被告人が他の者を教唆して右事件の身代り犯人として警察署に出頭させ、自己が犯人である旨の虚偽の陳述をさせた行為を犯人隠匿教唆罪に当たる」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、身代り犯人として出頭することは犯人の特定に支障を与えるような性質の行為に当たすることは明らかであること、真犯人が既に逮捕勾留されているというだけで身代り犯人を処罰できないとすると、真犯人が釈放されても犯人隠匿罪が成立しないことになるし、身代り犯人の出頭と真犯人逮捕の先後によつて犯人隠匿罪の成否が決まるのは不合理であることを挙げている。よって、丙が乙の身代りとして出頭し、虚偽の事実を陳述したことは、犯人隠匿罪に当たる。したがって、乙は既に拘束されているが、甲に犯人隠匿教唆罪が成立する。

3 正しい

大判明44.3.21。本記述では、証人の隠匿が、証拠隠滅罪（104条）にいう「証拠を隠滅」に当たるかが問題となる。この点、判例は、104条の「証拠」について、物的証拠のみでなく人的証拠も含まれるとし、証人の隠匿について証拠隠滅罪の成立を認めている。よって、人的証拠である証人予定者の丙を人里離れた山中の別荘に監禁して隠匿した甲には、証拠隠滅罪が成立する。

4 誤っている

本記述では、捜査開始前の事件の証拠が、証拠偽造罪（104条）の客体に当たるかが問題となる。この点、「刑事事件」とは、被告事件、被疑事件のみでなく捜査開始前の事件も含まれるとされている。よって、捜査機関が乙の殺人の事実を知る前であっても、甲が被害者である丙名義の遺書を偽造することは、「証拠」「偽造」に当たる。したがって、捜査機関が未だ捜査を開始していないとしても、甲には証拠偽造罪が成立する。なお、平成7年改正前の104条は、「刑事被告事件」としていたところ、「刑事被告事件」の解釈について、被疑事件を含むとするのが一般であったことから、「刑事事件」に改正された。

5 誤っている

最決昭 35.7.18、大判昭 8.10.18。本記述では、犯人自身が犯人蔵匿罪（103 条）の教唆犯となるかが問題となる。この点、判例は、「犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立する」としている（最決昭 35.7.18）。その理由として、大審院判例は、犯人がその発見逮捕を免れようとするのは人間の至情であるから罪に問うものではないが、防御の事由に属すとしても、他人を教唆して自己を隠避させて 103 条の犯罪を実行させるに至っては防御の濫用にあたり、法律の放任行為として干渉しない防御の範囲を逸脱したものといわざるを得ないということを挙げている（大判昭 8.10.18）。したがって、他人である乙に自己の蔵匿を依頼した甲には犯人蔵匿教唆罪が成立する。